



PUTUSAN
Nomor 1255/Pid.B/2025/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wira Winata als Wira Bin Sair Nian
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun /5 Oktober 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pondok Petir Rt 006/005 Kelurahan Pondok Benda
Kecamatan Pamulang Tangerang Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Wira Winata als Wira Bin Sair Nian ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2025 sampai dengan tanggal 19 April 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2025 sampai dengan tanggal 29 Mei 2025
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2025 sampai dengan tanggal 28 Juni 2025
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2025 sampai dengan tanggal 28 Juli 2025
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2025 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2025 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1255/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1255/Pid.B/2025/PN Tng tanggal 30 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1255/Pid.B/2025/PN Tng tanggal 30 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Wira Winata Als Wira Bin Sair Nian** bersalah melakukan Tindak Pidana *"percobaan melakukan kejahatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam di jalan umum"* sebagaimana dakwaan Pasal 365 Ayat (2) Ke – 1 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Wira Winata Als Wira Bin Sair Nian** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah Hp merek Realme Narzo 50;

Dikembalikan kepada Saksi Gula Sri Rezeki

- 2) 1 (satu) unit Motor Lexi warna Putih lalu diubah warna menjadi Hitam Doop, tahun 2019, Nopol B 5255 TCH, Noka: MH3SEF310KJ143810, Nosin E31VE01992139, Atas nama MUHADI alamat Jl Palmeriam No II No 12 Rt 016/008 Jakarta Timur ;

- 3) 1 (satu) buah STNK ASLI motor Lexi, warna Putih, tahun 2019, Nopol B 5255 TCH, Noka: MH3SEF310KJ143810, Nosin E31VE01992139, Atas nama MUHADI alamat Jl Palmeriam No II No 12 Rt 016/008 Jakarta Timur;

Dikembalikan kepada Saksi Angga Hariyanta

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1255/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa mengaku terus terang, Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa (*duplik*) secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum (*replik*) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

----- Bahwa **Terdakwa Wira Winata Als Wira Bin Sair Nian** pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2025 sekira pukul 18.10 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2025 atau setidaknya pada tahun 2025 bertempat di Jalan Jawa Rt 003/005 Kelurahan Pondok Benda, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana, ***“percobaan melakukan kejahatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam di jalan umum”***. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2025 Terdakwa pergi menjemput istri terdakwa dengan meminjam motor milik teman Terdakwa yaitu Saksi Angga Hariyanta berupa 1 (satu) unit motor Lexi, warna Putih (sesuai STNK), tahun 2019, Nopol B 5255 TCH, kemudian Terdakwa pergi ke arah jalan Jawa Rt 003/005 Kelurahan Pondok Benda, Kecamatan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1255/Pid.B/2025/PN Tng



Pamulang, tidak lama berselang ketika Terdakwa lewat di Jalan Jawa Rt 003/005 Kelurahan Pondok Benda, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan sekira pukul 18:10 WIB, Terdakwa melihat Saksi Dede Yani Sri Anjani yang sedang membonceng saksi Gula Sri Rezeki dengan menggunakan sepeda motor Honda beat warna merah nomor Polisi B-6735-ZT, pada saat tersebut Saksi Gula Sri Rezeki sedang memegang 1 (satu) buah Hp merek Realme Narzo 5 sehingga timbul niat jahat Terdakwa ingin menguasai *handphone* tersebut, lalu Terdakwa mendekatkan motor Terdakwa ke motor yang dikendarai oleh Saksi Dede Yani Sri Anjani dari arah samping kiri kemudian tangan Terdakwa berusaha merebut 1 (satu) buah Hp merek Realme Narzo 5 yang pada saat itu sedang digenggam oleh kedua tangan Saksi Dede Yani Sri Anjani sehingga terjadi saling Tarik menarik namun terdakwa tidak berhasil mengambil *handphone* tersebut yang kemudian menyebabkan hilangnya keseimbangan Saksi Dede Yani Sri Anjani yang sedang mengendarai motor, sehingga Saksi Gula Sri Rezeki, Saksi Dede Yani Sri Anjani dan terdakwa terjatuh dari motornya masing-masing dan mengakibatkan luka pada Saksi Dede Yani Sri Anjani dibagian kepala dan mata kiri karena terbentur aspal, selanjutnya Saksi Gula Sri Rezeki dan Saksi Dede Yani Sri Anjani teriak untuk meminta bantuan kepada warga sekitar hingga akhirnya datang warga setempat mengamankan Terdakwa.

➤ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Dede Sri Anjani mengalami luka pembengkakan pada kepala berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 445.25/30.03/RSU/Yanmed dari RSU Kota Tangerang Selatan pada tanggal 07 April 2025 yang telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. M.A. Faris Alifazra dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

1. Pada pemeriksaan perempuan, berusia dua puluh lima tahun ini, ditemukan pembengkakan pada kepala dan luka lecet pada mata kaki kiri akibat kekerasan benda tumpul.

➤ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Gula Sri Rezeki mengalami kerugian setidaknya senilai Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke – 1 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi GULA SRI REZEKI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi yang termuat dalam BAP saksi;
 - Bahwa perampasan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 30 maret 2025 sekira pukul 18.10 wib di Jl.Jawa Rt 003/005 Kelurahan Pondok Benda Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan
 - Bahwa yang menjadi korban perampasan tersebut adalah saksi sendiri sedangkan Terdakwanya adalah 3 (tiga) anak yang berboncengan sepeda motor Honda beat yang sebelumnya tidak saksi kenal
 - Bahwa pelaku perampasan tersebut adalah seorang laki-laki yang tidak saksi kenal, sedangkan korbannya adalah saksi sendiri.
 - Bahwa barang yang dirampas oleh oleh Terdakwa adalah 1(satu) buah handphone Realme Narzo 50 milik Saksi.
 - Bahwa Terdakwa melakukan perampasan dengan cara pada hari minggu tanggal 30 Maret 2025 sekira pukul 18.10 wib pada saat pelapor sedang boncengan dengan adik saksi yang bernama Dede Yeni Sri Anjani dengan menggunakan sepeda motor Honda beat Polisi B-6735-ZTI di Jl.Jawa rt 003/-005 Kelurahan Pondok Benda Kecamatan Pamulang Tangerang Selatan dengan posisi Saksi Dede Yeni Sri Anjani yang mengemudikan sepeda motor sedangkan pelapor dibonceng dengan posisi sambil memegang handphone dengan menggunakan kedua tangan, kemudian tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa yang mengendarai sepeda motor matic memepet dari samping kiri kemudian salah satu tangannya langsung meraih dan memegang tangan Saksi yang memegang handphone dan berusaha merampas handphone Saksi, lalu kedua tangan saksi yang memegang handphone langsung saksi tarik dan sempat tarik-menarik sehingga sepeda motor yang saksi naiki bersama dengan adik saksi terjatuh dan adik saksi sempat terseret, lalu Terdakwa yang menggunakan sepeda motor menabrak tiang yang dipinggir jalan dan terjatuh. Kemudian ada banyak warga yang keluar dan mengamankan Terdakwa, selanjutnya datang petugas Polisi Polsek Pamulang lalu membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Pamulang.
 - Bahwa Terdakwa belum berhasil menguasai handphone milik Saksi.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1255/Pid.B/2025/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak berhasil menguasai handphone milik saksi karena pada saat salah satu tangan Terdakwa yang sudah memegang handphone yang baru saksi pegang sehingga handphone yang sudah dipegang Terdakwa saksi tarik sehingga saling terjadi tarik-menarik hingga sepeda motor yang saksi naiki berdua dengan adik saksi jatuh lalu adik saksi terseret dan handphone yang saksi pegang terbanting hingga handphone saksi pecah dan langsung rusak/mati lalu Terdakwa menabrak tiang listrik dan jatuh.
 - Bahwa akibat perbuatan tersebut mengakibatkan handphone saksi rusak/mati, sedangkan adik saksi yaitu saksi Dede Yeni Sri Anjani mengalami luka memar pada bagian kepala dan sempat muntah ditempat kejadian.
 - Bahwa Harga handphone Realme Narzo 50 milik saksi saat beli seharga RP 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - Bahwa Terdakwa Wira Winata als Wira Bin Sair Nian melakukan percobaan pencurian dengan kekerasan sendirian
 - Bahwa kendaraan yang di gunakan oleh Terdakwa Wira Winata als Wira Bin Sair Nian pada saat melakukan percobaan pencurian dengan kekerasan adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Lexy , warna Putih (asli STNK) di rubah warna menjadi (Hitam Dop) No Pol B 5255 TCH, Noka MH3SEF31OKJ143810, Nosin E31VE0199213 atas nama MUHADI alamat Jl Palmeriam No II No 12 Rt 16/08 Jakarta Timur
 - Bahwa yang membawa sepeda motor Honda Beat, Nopol B 6785 ZTI, Noka MH1JM9129NK185734, Nosin JM91E2182168, warna Hitam, atas nama Dede Yeni Sri Anjani alamat Parung Bingung Rt 03/10 Rangkapan Jaya Baru Pancoran Mas Kota Depok , sedangkan saksi sendiri yang di bonceng
 - Bahwa adik saksi yang bernama Dede Yeni Sri Anjani yang mengalami luka tersebut sempat tidak bisa melakukan aktifitas selama 3 minggu akibat badan sakit akibat terseret motor.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi ANGGA HARIYANTA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi yang termuat dalam BAP saksi;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1255/Pid.B/2025/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Gula Sri Rezeki dan saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi kenal dengan Wira Winata als Wira Bin Sair Nian sejak tahun 1998 di Poncol Reni Jaya Pamulang dalam rangka tetangga rumah dan saksi tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa 1 (satu) unit motor Lexi, warna Putih lalu diubah warna menjadi Hitam Doop, tahun 2019, Nopol B 5255 TCH, Noka: MH3SEF310KJ143810, Nosin E31VE01992139, Atas nama MUHADI alamat Jl Palmeriam No II No 12 Rt 016/008 Jakarta Timur, yang di pinjam oleh Wira Winata adalah milik saksi
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa Wira Winata als Wira Bin Sair Nian melakukan tindak pidana percobaan pencurian dengan kekerasan yang saksi ketahui Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit motor Lexi, warna Putih lalu diubah warna menjadi Hitam Doop, tahun 2019, Nopol B 5255 TCH, Noka: MH3SEF310KJ143810, Nosin E31VE01992139, Atas nama MUHADI alamat Jl Palmeriam No II No 12 Rt 016/008 Jakarta Timur, milik saksi dan saksi baru mengetahui setelah dikantor polisi sepeda motor milik saksi di gunakan untuk melakukan percobaan pencurian.
- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2025 sekitar pukul 14.00 WIB, saksi meminta tolong kepada Wira Winata als Wira Bin Sair Nian, untuk mengecet 1 (satu) unit motor Lexi, warna Putih lalu diubah warna menjadi Hitam Doop, tahun 2019, Nopol B 5255 TCH, Noka: MH3SEF310KJ143810, Nosin E31VE01992139, Atas nama MUHADI alamat Jl Palmeriam No II No 12 Rt 016/008 Jakarta Timur, yang tadinya berwarna hitam saksi mau cat kembali ke warna awal warna putih, kemudian sepeda motor di pinjam oleh Terdakwa Wira Winata als Wira Bin Sair Nian untuk membeli amplas, setelah itu saksi tidak mengetahui apa lagi yang terjadi , selepas maghrib saksi mendapatkan kabar Wira Winata als Wira Bin Sair Nian diamankan di polsek pamulang karena diduga melakukan tindak pidana percobaan pencurian
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau 1 (satu) unit motor Lexi, warna Putih lalu diubah warna menjadi Hitam Doop, tahun 2019, Nopol B 5255 TCH, Noka: MH3SEF310KJ143810, Nosin E31VE01992139, Atas nama MUHADI alamat Jl Palmeriam No II No 12 Rt 016/008 Jakarta Timur milik saksi di gunakan Terdakwa Wira Winata untuk melakukan kejahatan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1255/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti kepemilikan atas 1 (satu) unit motor Lexi, warna Putih lalu diubah warna menjadi Hitam Doop, tahun 2019, Nopol B 5255 TCH, Noka: MH3SEF310KJ143810, Nosin E31VE01992139, Atas nama MUHADI alamat Jl Palmeriam No II No 12 Rt 016/008 Jakarta Timur ada berupa STNK asli
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh korban.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa WIRA WINATA ALS WIRA BIN SAIR NIAN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani serta dapat memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa Terdakwa pernah ditahan pada tahun 2017 di Polres Jakarta Pusat dalam kasus narkoba dan Terdakwa di vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selama 4,5 tahun.
- Bahwa yang Terdakwa akan rampas / ambil adalah 1 (satu) buah handphone milik seseorang Perempuan yang tidak Terdakwa kenal.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri dilakukan pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2025 sekitar jam 18.10 wib di Jl. Jawa Rt 003/005 Kel.Pondok Benda Kec. Pamulang Tangsel.
- Bahwa Terdakwa melakukan perampasan dengan cara menarik handphone milik korban yang tidak Terdakwa kenal dengan cara menggunakan tangan kanan Terdakwa tanpa menggunakan alat namun pada waktu tangan Terdakwa sentuh handphone milik korban, korban sempat mempertahankan handphone miliknya dan perbuatan Terdakwa tidak berhasil.
- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 maret 2025 sekitar jam 18.10 wib Terdakwa seorang diri mengendarai sepeda motor roda dua jenis lexii melintas di jalan Jawa Rt 003/005 Kel.Pondok Benda Kec.Pamulang Tangsel. kemudian Terdakwa melihat korban sedang berboncengan dengan sepeda motor juga dengan teman Perempuan yang semuanya Terdakwa tidak kenal, pada saat itu Terdakwa melihat korban duduk di bagian belakang sedang memainkan handphone milik korban lalu akhirnya Terdakwa memepetkan motor Terdakwa ke motor yang dikendarai korban dari arah samping kiri kemudian tangan Terdakwa berusaha

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1255/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan barang tersebut karena kondisi Terdakwa tidak imbang dikarenakan teman korban membelokkan stang motornya ke kiri dan akhirnya Terdakwa terjatuh dari motor, korban teriak dan akhirnya Terdakwa diamankan oleh beberapa orang warga, tidak beberapa lama kemudian diamankan oleh pihak kepolisian

- Bahwa handphone tersebut yang akan Terdakwa ambil pada waktu itu dengan cara merampas disaat korban saat mengendarai sepeda motor.

- Bahwa Terdakwa melakukan percobaan pencurian dengan kekerasan pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2025 sekitar pukul 18.10 WIB di Jl Jawa Rt 003/005 Kel Pondok Benda Kec Pamulang Kota Tangerang Selatan, sendirian

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan percobaan pencurian dengan kekerasan Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit motor Lexi, warna Putih lalu diubah warna menjadi Hitam Doop, tahun 2019, Nopol B 5255 TCH, Noka: MH3SEF310KJ143810, Nosin E31VE01992139, Atas nama MUHADI alamat Jl Palmeriam No II No 12 Rt 016/008 Jakarta Timur milik teman Terdakwa yang bernama ANGGA HARIYANTA dan Terdakwa tidak mengetahui motor tersebut lunas atau kredit karena motor tersebut Terdakwa minjam.

- Bahwa niat jahat Terdakwa muncul awalnya Terdakwa ingin pergi beli cat dan ingin menjemput istri sedang melihat seorang Perempuan (korban) yang Terdakwa tidak kenal, dan Perempuan itu duduk di belakang sambil sedang memainkan handphone dan timbul niat jahat Terdakwa agar Terdakwa ingin menguasai handphone tersebut dengan cara Terdakwa memepetkan motor ke motor yang dikendarai seorang Perempuan (korban) tersebut

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana percobaan pencurian dengan kekerasan di Jalan Jawa Rt.003/005 Kel. Pondok Benda Kec. Pamulang Kota Tangerang Selatan terdapat CCTV akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui apakah CCTV itu hidup atau tidak.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Hp merek Realme Narzo 50;
- 1 (satu) unit Motor Lexi warna Putih lalu diubah warna menjadi Hitam Doop, tahun 2019, Nopol B 5255 TCH, Noka: MH3SEF310KJ143810, Nosin

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1255/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E31VE01992139, Atas nama MUHADI alamat Jl Palmeriam No II No 12 Rt 016/008 Jakarta Timur ;

- 1 (satu) buah STNK ASLI motor Lexi, warna Putih, tahun 2019, Nopol B 5255 TCH, Noka: MH3SEF310KJ143810, Nosin E31VE01992139, Atas nama MUHADI alamat Jl Palmeriam No II No 12 Rt 016/008 Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Wira Winata Als Wira Bin Sair Nian telah melakukan tindak pidana percobaan percurian dengan kekerasan pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2025 sekira pukul 18.10 WIB di Jalan Jawa Rt 003/005 Kelurahan Pondok Benda, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa ingin pergi beli cat dan ingin menjemput istri Terdakwa lalu Terdakwa meminjam motor teman Terdakwa yaitu Saksi Angga Hariyanta berupa 1 (satu) unit motor Lexi, warna Putih lalu diubah warna menjadi Hitam Doop, tahun 2019, Nopol B 5255 TCH, kemudian Terdakwa pergi, tidak lama berselang ketika Terdakwa lewat di Jalan Jawa Rt 003/005 Kelurahan Pondok Benda, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan sekira pukul 18:10 WIB, Terdakwa sedang melihat seorang Perempuan yaitu saksi Gula Sri Rezeki dan Saksi Dede Yani Sri Anjani sedang mengendarai sepeda motor Honda beat Polisi B-6735-ZTI berboncengan sambil sedang memegang 1 (satu) buah Hp merek Realme Narzo 5 lalu timbul niat jahat Terdakwa ingin menguasai handphone tersebut, lalu Terdakwa langsung memepetkan motor Terdakwa ke motor yang dikendarai oleh Saksi Dede Yani Sri Anjani dari arah samping kiri kemudian tangan Terdakwa berusaha mempertahankan 1 (satu) buah Hp merek Realme Narzo 5 tersebut dan terjadi saling Tarik menarik antara Terdakwa dengan Saksi Gula Sri Rezeki sehingga kondisi Terdakwa tidak seimbang, kemudian Saksi Dede Yani Sri Anjani membelokkan stang motornya ke kiri dan akhirnya Terdakwa menabrak tiang dan terjatuh dari motornya lalu diikuti dengan Saksi Dede Yani Sri Anjani yang kemudian terjatuh dan sempat terseret, selanjutnya para saksi teriak dan akhirnya datang warga setempat mengamankan Terdakwa dari motornya, tidak beberapa lama kemudian Terdakwa berikut seluruh barang bukti dibawa ke Polsek Pamulang guna penyeledikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1255/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke – 1 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang Siapa” ;
2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ;
3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
4. Unsur “yang perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”;
5. Unsur “Percobaan melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang siapa* adalah setiap orang secara pribadi sebagai pendukung hak yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum dan untuk itu disyaratkan adanya kesehatan rohani atau jiwa dari orang yang bersangkutan serta batasan usia agar orang itu dapat dikenakan sanksi pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa WIRA WINATA ALS WIRA BIN SAIR NIAN sebagai Terdakwa dan ia juga telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dan sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama persidangan Terdakwa terlihat sebagai orang yang sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian “*unsur Barang siapa*” telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “ Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berupa rangkuman dari keterangan para saksi, keterangan/pengakuan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 1255/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, majelis hakim akan mempertimbangkan bahwa Terdakwa Wira Winata Als Wira Bin Sair Nian pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2025 sekira pukul 18.10 WIB di Jalan Jawa Rt 003/005 Kelurahan Pondok Benda, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah Hp merek Realme Narzo 5 milik Saksi Gula Sri Rezeki

Menimbang, bahwa dengan demikian "*unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur " Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum "

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berupa rangkuman dari keterangan para saksi, keterangan/pengakuan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, majelis hakim akan mempertimbangkan bahwa Terdakwa Wira Winata Als Wira Bin Sair Nian pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2025 sekira pukul 18.10 WIB di Jalan Jawa Rt 003/005 Kelurahan Pondok Benda, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah Hp merek Realme Narzo 5 milik Saksi Gula Sri Rezeki

Menimbang, bahwa dengan demikian "*unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur " Yang perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan "

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berupa rangkuman dari keterangan para saksi, keterangan/pengakuan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa Wira Winata Als Wira Bin Sair Nian telah melakukan tindak pidana percobaan percurian dengan kekerasan pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2025 sekira pukul 18.10 WIB di Jalan Jawa Rt 003/005 Kelurahan Pondok Benda, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa ingin pergi beli cat dan ingin menjemput istri Terdakwa lalu Terdakwa meminjam motor teman Terdakwa yaitu Saksi Angga Hariyanta berupa 1 (satu) unit motor Lexi, warna Putih lalu diubah warna menjadi Hitam Doop, tahun 2019, Nopol B 5255 TCH, kemudian Terdakwa pergi, tidak lama berselang ketika Terdakwa lewat di Jalan Jawa Rt 003/005 Kelurahan Pondok Benda, Kecamatan Pamulang, Kota

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 1255/Pid.B/2025/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tangerang Selatan sekira pukul 18:10 WIB, Terdakwa sedang melihat seorang Perempuan yaitu saksi Gula Sri Rezeki dan Saksi Dede Yani Sri Anjani sedang mengendarai sepeda motor Honda beat Polisi B-6735-ZTI berboncengan sambil sedang memegang 1 (satu) buah Hp merek Realme Narzo 5 lalu timbul niat jahat Terdakwa ingin menguasai handphone tersebut, lalu Terdakwa langsung memepetkan motor Terdakwa ke motor yang dikendarai oleh Saksi Dede Yani Sri Anjani dari arah samping kiri kemudian tangan Terdakwa berusaha mempertahankan 1 (satu) buah Hp merek Realme Narzo 5 tersebut dan terjadi saling Tarik menarik antara Terdakwa dengan Saksi Gula Sri Rezeki sehingga kondisi Terdakwa tidak seimbang, kemudian Saksi Dede Yani Sri Anjani membelokkan stang motornya ke kiri dan akhirnya Terdakwa menabrak tiang dan terjatuh dari motornya lalu diikuti dengan Saksi Dede Yani Sri Anjani yang kemudian terjatuh dan sempat terseret, selanjutnya para saksi teriak dan akhirnya datang warga setempat mengamankan Terdakwa dari motornya, tidak beberapa lama kemudian Terdakwa berikut seluruh barang bukti dibawa ke Polsek Pamulang guna penyelidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dengan demikian "*unsur yang perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan*" telah terpenuhi;

Ad. 5 Unsur " Percobaan melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri "

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berupa rangkuman dari keterangan para saksi, keterangan/pengakuan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa Wira Winata Als Wira Bin Sair Nian pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2025 sekira pukul 18.10 WIB di Jalan Jawa Rt 003/005 Kelurahan Pondok Benda, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Terdakwa melakukan percobaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan cara Terdakwa memepetkan motor Terdakwa ke motor yang dikendarai oleh Saksi Dede Yani Sri Anjani dari arah samping kiri kemudian tangan Terdakwa berusaha mempertahankan 1 (satu) buah Hp merek Realme Narzo 5 tersebut dan terjadi saling Tarik menarik antara Terdakwa dengan Saksi Gula Sri Rezeki sehingga kondisi Terdakwa tidak seimbang, kemudian Saksi



Dede Yani Sri Anjani membelokkan stang motornya kekiri dan akhirnya Terdakwa menabrak tiang dan terjatuh dari motornya lalu diikuti dengan Saksi Dede Yani Sri Anjani yang kemudian terjatuh dan sempat terseret, selanjutnya para saksi teriak dan akhirnya datang warga setempat mengamankan Terdakwa dari motornya, tidak beberapa lama kemudian Terdakwa berikut seluruh barang bukti dibawa ke Polsek Pamulang guna penyelidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dengan demikian *"unsur Percobaan melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) Ke – 1 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana yang disyaratkan KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, statusnya akan ditentukan sebagaimana diktum putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi Gula Sri Rezeki mengalami kerugian setidaknya senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Terdakwa merupakan residivis dalam kasus narkoba;
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Dede Yani Sri Anjani mengalami trauma pada bagian kepala sehingga sulit berdiri dan berjalan dikarenakan terganggu keseimbangan (berdasarkan keterangan Saksi Gula Sri Rejeki)

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 365 Ayat (2) Ke – 1 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP dan Undang - undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WIRA WINATA ALS WIRA BIN SAIR NIAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"percobaan melakukan kejahatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam di jalan umum"*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Hp merek Realme Narzo 50;

Dikembalikan kepada Saksi Gula Sri Rezeki

- 1 (satu) unit Motor Lexi warna Putih lalu diubah warna menjadi Hitam Doop, tahun 2019, Nopol B 5255 TCH, Noka:

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1255/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH3SEF310KJ143810, Nosin E31VE01992139, Atas nama MUHADI
alamat Jl Palmeriam No II No 12 Rt 016/008 Jakarta Timur ;

- 1 (satu) buah STNK ASLI motor Lexi, warna Putih, tahun 2019,
Nopol B 5255 TCH, Noka: MH3SEF310KJ143810, Nosin
E31VE01992139, Atas nama MUHADI alamat Jl Palmeriam No II No 12
Rt 016/008 Jakarta Timur;

Dikembalikan kepada Saksi Angga Hariyanta

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Kamis tanggal 18 September 2025 oleh
kami, Saidin Bagariang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wadji Pramono, S.H., M.H.,
Rakhman Rajagukguk, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga
oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh
Yetti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta
dihadiri oleh Puja Anggita Cristalina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Wadji Pramono, S.H., M.H.

Saidin Bagariang, S.H.

Rakhman Rajagukguk, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Yetti, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 1255/Pid.B/2025/PN Tng